РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ УСЛУГА ПО ИНИЦИИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Днес, ... година, в гр. София, между:

1. „Айрис Солюшънс“ АД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписвания с ЕИК 208455895, със седалище, адрес на управление: гр. София, бул. Христо Смирненски 78, ет.4, представлявано от изп. директор Галя Димитрова Димитрова или чрез пълномощника си Димитър Йошков Христов, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, от една страна,

и

2. **.....** регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписвания с ЕИК **.....** със седалище, адрес на управление: гр. ..... представлявано от ..... наричано по-долу за краткост „Търговец“, от друга страна,

Заедно наричани Страните,
Като се взе предвид, че:

а) Доставчикът е лицензирана платежна институция, който предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и т. 8 от ЗПУПС (услуга по иницииране на плащания и услуга по предоставяне на информация за сметка), съгласно Решение № 316 от 17.09.2019г. на БНБ;

б) Търговецът предоставя набор от стоки/услуги, като се стреми това да става все по-лесно и достъпно за крайните клиенти;

в) Доставчикът предоставя софтуерно решение - Платежен терминал, чрез които търговецът може да ползва услугите по буква „а“;

г) Търговецът желае да ползва услугите по буква „а“, за предоставяне на допълнителна възможност на Клиентите да заплащат предлаганите от Търговеца стоки/услуги, свързана с:

- онлайн плащания (електронен магазин);
- плащания във физически обекти (чрез линк или QR код);
- плащания с мобилната апликация IRISPay
- плащания на фактури/задължения (отпечатани на хартия и съдържащи QR код);

д) Страните желаят да уговорят взаимоотношенията си във връзка с гореизложеното,

Се сключи настоящия Договор за извършване на плащания чрез услуга по иницииране на плащания (Договора) относно следното:

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. За целите на този Договор термините, изброени по-долу, ще имат следното значение, освен ако контекстът не налага друго тълкуване:

- „Услуги“ означава Услуга по иницииране на плащане по смисъла на чл. 4, т. 7 от ЗПУПС ;
- „Услугата по иницииране на плащане“ представлява електронна платежна услуга, при която при искане на Търговеца (при изрично съгласие на Клиента реализирано съгласно имплементираната процедурата на доставчика на платежни услуги по обслужване на сметки на Клиента) се инициира плащане (генерира и изпълнява платежно нареждане) от сметка на Клиента в банка/платежна институция към банкова/платежна сметка на Търговеца;
- „Продукти“ е Платежен терминал;
- Платежен терминал е софтуерно решение, предоставяно от Доставчика, чрез което Търговецът може да инициира плащаният към своите Клиенти.
- „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, което желае да заплаща посредством реализираната от Продукта технология стоки/услуги на Търговеца.

(2) Освен ако от контекста не произтича друго, думите, използвани в единствено число означават и множественото число на тези думи, а думите, използвани в множествено число, означават същите думи и в единствено число.

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 2. (1) Настоящият Договор урежда предоставянето на Услугите посредством Продуктите.

(2) Извършването на плащания между Клиенти и Търговеца ще се извършва чрез Продуктите след успешна регистрация и идентификация на Търговеца и евентуално инсталиране на софтуер, предоставен от Доставчика, в зависимост от това дали се заплаща в онлайн/физически магазин или по документ/фактура.

(3) Доставчикът е платежен посредник, но не е страна в правоотношенията между Търговеца и неговите клиенти, отнасящи се до осъществяваната от Търговеца дейност. Доставчикът не носи отговорност за злоупотреби и вредоносни действия, извършени от Клиентите, както и за грешки или проблеми от страна на банките/платежните институции, обслужващи съответните сметки на Търговеца и/или Клиентите.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 3. Плащане чрез Услугата по иницииране на плащане е свързано с извършване на платежни операции към посочена от Търговеца сметка. Самата операция по прехвърляне на средства се осъществява от банката/платежната институция, обслужваща сметката на клиента и Доставчикът не носи отговорност за нейното изпълнение, доколкото е предоставил своевременно надлежно платежно нареждане към банката/платежната институция.

Чл. 4. Освен ако друго не е посочено в генерираното платежно нареждане, инициираните плащания се изпълняват незабавно (съгласно условията на съответната банка/платежен оператор, обслужващ сметката на Клиента). Плащанията, наредени от Клиенти към Търговеца, се изпълняват по следната сметка на Търговеца:

- Банка/Платежна институция: .....
- IBAN: .....
- Сайт(ако има): .....

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. Доставчикът се задължава:

1. да предостави достъп до Продукта и свързаните системи и при необходимост да проведе инструктаж на служители на Търговеца, така че да обезпечи ползването на Услугите, съгласно уговореното към настоящия Договор;
2. Да поддържа своите системи и възможността за точно извършване на плащания чрез Услугата по иницииране на плащане през времетраенето на Договора;
3. Да осигури възможност за ползване на Продукта 24/7;
4. Да изпълнява заявените Услуги в предвидените нормативни или тук договорени срокове, ако последните са по-кратки от нормативните. За избягване на съмнение, Доставчикът не изпълнява самите парични преводи от/към сметката на Търговеца;
5. Да уведоми Търговеца за всяко постъпило оспорване на плащане (рекламация), заедно с причините за това и друга свързана информация. Уведомлението следва да бъде предоставено на Търговеца в първия възможен момент
6. Да поддържа в изправност Продуктите и възможността за ползване на Услугите;
7. При необходимост да предоставя инструкции за ползване и други указания за работа с Продуктите;

Чл. 6. Търговецът се задължава:

1. Да предостави необходимите данни за идентификация;

2. Да извърши инсталация и/или други необходими за работата с Продуктите действия:
3. Да заплаща уговорените такси и комисиони съгласно Приложение № 1 към настоящия Договор;
4. Да приема плащания чрез Услугата за целия период на Договора в своя търговски обект или на своя сайт и/или платформа,
5. Да не начислява на Клиентите такси или комисиони при плащане чрез Услугата по иницииране на плащане;
6. Да инициира плащания добросъвестно, само срещу реално заявена/предоставена стока или услуга;
7. В случай на злоупотреби, неразрешени плащания, в предвидените от закона (и договора между Доставчика и Търговеца) случаи или при уважена рекламация или отказ на Клиента, да възстанови заплатените от Клиента суми, освен ако последното съгласно ЗПУПС не е задължение на съответния Доставчик на платежни услуги, обслужващ сметката;
8. Да изпълнява указанията и инструкциите на Доставчика във връзка с работата с Продуктите;
9. Да предостави по подходящ начин на своите клиенти информация относно възможността за извършване на плащания чрез Продукта. Информацията по предходното изречение включва обявление на интернет страницата и в мобилното приложение, оперирано от Търговеца
10. При участие в програми за лоялност от Доставчика, да изпълнява условията на съответната програма и да изпълнява указанията на Доставчика във връзка с участието.

V. ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Чл. 7. (1) За ползването на Услугата, Доставчикът начислява такси и комисиони, съгласно Приложение № 1 към настоящия Договор.

(2) В случай че съответната банка/платежна институция, обслужваща сметката на Клиента или Търговеца, начислява такси за изпълнение на платежни нареждания, които се дължат от получателя на средствата, съответните такси ще бъдат начислени на Търговеца. За избягване на всякакво съмнение, посочените в настоящата алинея такси се дължат на съответната банка/платежна институция, а не на Доставчика.

VI. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 8. (1) Страните се съгласяват, че с настоящото Споразумение не се създават или прехвърлят права върху интелектуалната собственост и/или лицензионни права върху

активи и обекти на интелектуална собственост върху съществуващи към момента обекти, освен ако изрично не е посочено друго.

(2) За времетраенето на Договора, Търговецът получава ограничено, неизключително, непрехвърлимо право да използва Продуктите и софтуерните решения на Доставчика, свързани с предоставянето на Услугите. Доставчикът може да предостави задължителни инструкции за ползването на Продуктите и другите негови софтуерни продукти, до които има достъп Търговеца, както и да ограничи ползването им при виновно неизпълнение на задълженията на Търговеца по този договор. .

(3) За избягване на съмнение, Страните уточняват, че възнаграждението по смисъла на чл.36, ал.1 от ЗАПСП за предоставеното право на използване по предходната алинея е включено в таксите, дължими съгласно Приложение № 1 към този договор.

(4) Доставчикът се счита за създател и носител на авторските права върху Продукта и други създадени от него и посочени в Договора софтуерни продукти.

(5) Доставчикът има право да използва логото и наименованието на Търговеца и да го посочва като негов партньор на интернет страницата си, своите софтуерни продукти/платформи и кореспонденция, без да дължи възнаграждение за това.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 9. (1) Страните се съгласяват да пазят строго поверителни всички клаузи от настоящия Договор и всяка друга непублична (конфиденциална) информация, свързана с тяхната съвместна работа по изпълнението на Договора, обозначена изрично от съответната страна като такава. За конфиденциална информация се считат данни за Клиенти или за техните сметки и преводи.

(2) Никоя страна няма право да предоставя на трети лица информация, свързана с производствената и търговската дейност, както и всякаква друга информация, получена в пред договорния процес, при сключването или в хода на изпълнението на Договора, обозначена от разкриващата страна като търговска тайна.

(3) Всяко разпространение на конфиденциална информация към трети лица, което: не е надлежно оторизирано от разкриващата страна; не се налага с оглед изпълнението на настоящия Договор; и е извършено без да са предварително поети от третите лица ангажименти за опазване на конфиденциалността, идентични на тези по настоящия член, представлява нарушение на Договора и ще бъде санкционирано, съгласно приложимото законодателство в Република България. Изключение се прави само за представянето на

информация пред компетентни държавни органи и институции, в кръга на правомощията им, по надлежно установения нормативен ред.

VIII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 10. (1) Освен ако не е уговорено друго, при забавено изпълнение на парично задължение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% на ден върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 10% от стойността на забавеното задължение.

(2) Изправната страна може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на уговорените в договора неустойки.

IX. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 11. Договорът се сключва на български език. Освен ако Страните не се договорят изрично друго, на български език ще се извършват всички уведомления и съобщения между Страните и ще се води цялостната им комуникация относно изпълнението, изменението или прекратяването на Договора.

Чл. 12. (1) Страните ще използват следните данни за кореспонденция:
За Доставчика:
Адрес: гр. София, бул. Христо Смирненски 78, ет.4
E-mail: sales@irisbgsf.com
Телефон: 0895 3535 94

За Търговеца:
Адрес: .....
E-mail: .....
Телефон: .....

(2) В случай на електронна кореспонденция, информацията и документите се считат за получени когато те се получат в информационната система на получателя.

(3) В случай на промяна на данните за кореспонденция, съответната страна следва да уведоми надлежно за това другата. До уведомлението, за актуални се считат посочените данни за кореспонденция, като всички уведомления и съобщения до страната на стария ѝ адрес ще се считат за валидно връчени и получени.

X. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на сключването му от Страните и се сключва за срок от 24 месеца.

(2) Договорът може да бъде прекратен в следните хипотези:

- по взаимно съгласие между страните;
- едностранно, с 1-месечно предизвестие от страна на Търговеца или 2-месечно предизвестие от страна на Доставчика;
- едностранно, без предизвестие, от изправната страна в случай на системно нарушение на Договора. Системно се счита трикратно нарушение на задължение по Договора, извършено в рамките на 12 календарни месеца;
- незабавно, в случай че нормативна промяна, съдебно решение или друг акт не позволява на Доставчика да предоставя повече Услугата.

(3) В случай на неизпълнение на задължение по този Договор, изправната Страна може да го развали, като предостави подходящ срок на неизправната Страна да поправи поведението си. В случай че в този срок нарушението не е отстранено, се счита, че Договорът е развален.

(4) Страните не дължат обезщетения и неустойки при прекратяване или разваляне на Договора, освен ако прекратяването/развалянето е поради неизпълнение на поето задължение.

(5) След изтичане на срокът по т. 1 Договорът се трансформира в безсрочен.

Чл. 14. Настоящият Договор не въвежда задължение относно броя на извършените плащания чрез Услугата.

XI. ПОДДРЪЖКА

Чл. 15 Доставчикът осигурява на Търговеца поддръжка на правилното функциониране на продукта „ Платежен терминал“ за срока и при условията на настоящия договор, като отстранява всеки проблем в тази връзка, както следва:

(1) В случай, че проблемът е възникнал преди 12.00 часа в работен ден – Айрис се задължава да го отстрани в рамките на следващият работен ден при работно време 9 00-18.00 часа.

(2) В случай, че проблемът е възникнал след 12.00 часа в работен ден – Айрис се задължава да го отстрани не по-късно от края на деня следващ, работния ден след деня на възникване на проблема, при работно време 9 00- 18.00 часа.

(3) В случай че проблемът е възникнал в неработен ден - Айрис се задължава да го отстрани не по-късно от края втория работен ден при работно време 9 00- 18.00 часа.

(4) За проблеми извън обхвата на контрол на Доставчикът, дружеството се задължава да уведоми съответната страна при подаден сигнал от Търговеца в рамките на 2 часа. В случай, че сигналът е подаден след 16.30 часа до 10.00 часа на първият работен ден.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Всеки член, алинея или точка на Договора или всяка друга разпоредба, която е или стане невалидна, незаконна или неприложима, ще бъде отстранена и ще бъде разглеждана като такава само в степента на тази невалидност, незаконност или неприложимост, и няма да засяга и накърни останалите разпоредби.

Чл. 17. Настоящият Договор може да бъде поправян, изменян или допълван само по писмено съгласие на страните.

Чл. 18. Съдържанието на Договора не може да се тълкува като създаване или установяване на друго взаимоотношение между страните, различно от това между независими контрактори.

Чл. 19. (1) При подписването на Договора, Търговецът следва да получи екземпляр и да се съгласи по отношение на него да се прилагат:

- Общи условия на “Айрис Солюшънс“ АД относно услуги по предоставяне на информация за сметка и иницииране на плащане.

(2) Доставчикът има право да променя Общите условия по ал. 1, като за това предварително изпраща чрез Продукта или каналите по чл. 12 уведомление до Търговеца. В случай че последния не се съгласи с измененитe Общи условия, Доставчикът има право да прекрати едностранно договора, ако предоставянето на Услугите е невъзможно или съществено затруднено без приемането на актуализираните Общи условия от страна на Търговеца.

(3) В случай на несъответствие между уговореното в Договора и Общите условия по ал. 1, с предимство се прилагат клаузите на Договора.

Чл. 20. Настоящият Договор ще се управлява и тълкува съобразно българското право.

Чл. 21. (1) Във всеки случай на спор, предявяване на претенции, въпроси и различия, произтичащи или свързани с настоящия Договор, Страните ще използват разумни усилия за разрешаването на тези спорове, претенции, въпроси и различия. За постигането на тази цел, те ще се консултират и преговарят заедно, с добра воля и разбиране на общите интереси, за да достигнат до справедливо и безпристрастно решение, задоволяващо страните в срок от 7 (седем) работни дни от възникване на спора.

(2) В случай на невъзможност да се постигне съгласие, споровете се отнасят за разрешаване от компетентните български съдилища със седалище в гр. София.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

Неразделна част към Договора са:

1. Приложение 1 – Такси и комисиони;

За Доставчика: За Търговеца:

За Търговеца:

* Получил съм екземпляр и съм съгласен в отношенията ни да се прилагат Общи условия на “Айрис Солюшънс“ АД относно използване на Продукт Платежен терминал.

За Търговеца: